

kein Titel

kein Titel

Frankfurter Rundschau

Donnerstag 24. November 2016

Copyright 2016 Frankfurter Rundschau Alle Rechte Vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 9

Length: 330 words

Body

Flüchtlinge aus Syrien haben in Deutschland nur dann Anspruch auf den vollen Schutzstatus, wenn sie in ihrem Herkunftsland persönlich verfolgt wurden. Andernfalls darf ihnen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) nur einen eingeschränkten Schutz zubilligen, wie das Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig am Mittwoch entschied. Das Obergericht urteilte damit anders als zahlreiche Verwaltungsgerichte.

Im vorliegenden Fall ging es um eine Syrerin, der das Bamf nur den sogenannten subsidiären Schutzstatus zuerkannt hatte. Dieser schützt zwar vor Abschiebung, ihre Familien dürfen diese Flüchtlinge aber erst nach geraumer Zeit nachholen. Die Syrerin klagte gegen die Bamf-Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht Schleswig, das ihr den vollen Schutzstatus zuerkannte.

Das erstinstanzliche Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass der Klägerin bei einer Rückkehr nach Syrien mit großer Wahrscheinlichkeit politische Verfolgung drohe. Es sei anzunehmen, dass der syrische Staat das Stellen eines Asylantrags und den Aufenthalt im westlichen Ausland als Ausdruck einer politisch missliebigen Gesinnung ansehe.

Das OVG kippte diese Entscheidung. Die dem Obergericht vorliegenden Auskünfte böten keine ausreichende Grundlage für die Annahme, dass Rückkehrern allein wegen ihres Auslandsaufenthalts und der Asylantragstellung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit politische Verfolgung drohe, befand der OVG-Senat. Die Syrerin kann Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen. Mit dem Urteil wurde die Entscheidungspraxis des Bamf grundsätzlich bestätigt. Nach Angaben des Bundesamtes hatten bundesweit rund 32 000 der insgesamt 113 000 Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz gegen die seit März bestehende Regel geklagt.

Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz erhalten einen Aufenthaltsstatus für ein Jahr statt für drei Jahre, der Flüchtlingen mit dem vollen Schutz gewährt wird. Zudem ist für subsidiär Schutzberechtigte der Familiennachzug für zwei Jahre ausgesetzt worden. afp/epd

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

kein Titel

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FR

Subject: POLITISCHES ASYL (91%); EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%);
GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (78%); GESETZGEBUNGSORGANE
(75%)

Geographic: SYRIEN (93%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: November 24, 2016

End of Document